מאי לאו אבהמה. קמ"ל דקתני קונסין אותו דקנסינן ליה לפדות אבהמה אלמא מכר את הבהמה לעובדיה דקבלה עיה אלא לעובדין קנסינן ליה בין לרבי יהודה בין לרבנן דרבנן לא פליגי עליה דר' יהודה אלא לענין בכורה: **לא תעובד.** קנסינן ליה שכבר היה במעיה ומכרו לגמרי לבעל עוברין שעתידה להתעבר לא מיכפת לן: **דיקא נמי.** לתעובד קמ"ל מדקתני נותן כל דמיו לכהן ומי אבהמה כהן מאי עבידתיה: **מפייע ליה.** קמ"ל דקתני קונסין: **או נאו דוקא.** ללא קנסינן ליה כולי קמ"ל. מי נמי טפי מהכי קנסינן ליה אם אין העובד כוכבים מתלה בכך: **פ"ש.** מדגבי עבד תני מאה והכא עשרה שמע מינה דוקא קאמר לאי נאו דוקא ליתני תרוייהו מאה או תרוייהו עשרה: לעולם בהמה נאו דוקא ללא קנסינן ליה כולי קמ"ל אבל גבי עבד משום דכל יומא ויומא כו': **דוקא.** מאה או לא[ו] דוקא. בליענא בתרא גרסי' בעבד עד עשרה בדמיו אלמא מאה בהמה לאו דוקא להא עבד דמפקע ליה ממצותיו ולא קנסינן אלא עשרה: **אלמי עבד.** להכי לא קנסינן ליה טפי משום דכי פריק ליה לא הדר ליה למריה דקיי"ל במסכת גיטין (דף מג.): המוכר עבדו לעובד כוכבים יצא לחירות: וקפריך **בהמה מ"ט.** קנסינן ליה טפי משום **דהדרא ליה:** ה"ג **אי[ו] הכי אי"כ לינקנסיה טפי חד.** כדי שיעור דמיה לינקנסיה יותר מעשרה להא במאי דהדרא ליה לינו נאכר אלא כדי דמיה וקנסא לא הוי אלא י' הלכך ליתני י"ח בדמיה ותו לא: **לא נהוו.** ליענא. בישראל הוה כתיב נאכר בישראל הוי מייב נאכורה: **למוויי אפא.** עד לליהוי כוליה בישראל: **לגרועי.** לכל משמע כל דהו כמו לשפחתך אין כל בזיון (מלכים ג ד): **אפי' חוט.** אפי' אין שותפות לעובד כוכבים אלא נחוץ הנאכר מיהו קודם: **ולימא ליה.** כהן לעובד כוכבים: **שקיל אוכך וזיל.** לאי נמי הוי נאכר בעל מום ניתן לכהן: **נגיחה.** כגון שיש חלק לעובד כוכבים בוודאי אלו הוקיל ואיתא בילייה לעובד כוכבים מיבע למאן דאמר דבר שעושה אותו טריפה אבל לא למאן דאמר דבר שעושה אותו טריפה אינה חיה ולמאן דאמר דבר שעושה אותו נבלה אבל טריפה חיה אמרוה רבנן קמיה דרב פפא הא דרב הונא ורב חסדא ורבא לא פליגי הא בו באמו אמר להו רב פפא מאי שנא בו דבעינן כל בכור וליכא אמו נמי בעינן [2] כל מקנך תזכר וליכא [ד]אלא לא שנא מתקיף לה מר בר רב אשי מאי שנא מנפלים דאף על גב דלאו בני חיותא נינהו קדשי [ה] דאמר מר [3] פטר שגר בהמה שגר בבהמה התם כיון דלא עריבו בהו חולין קרינא בהו בבהמה כל בכור הכא כיון דעריבו בהו חולין לא קרינא בהו כל בכור ר' אלעזר לא על לבי מדרשא אשכחיה לרבי אסי א"ל מאי אמור רבנן בי מדרשא א"ל הכי **מ"ש מנפלים.** מע"ג דהתם [ו] כתב קרא הוה לן למילף מהתם או נפליס נילף מסותפות דכתיב כל בכור ונשוה כל הדרשות בעניין אחד מע"ג דלמו בר מיותא הוה: **אפי' מוס קנ.** ואפי' אין לעובד כוכבים שותפות אלא בזמנה שהם היה עוטל חלקו אינה לא נגלה ולא טריפה אלא בעלמא פטורה מן הבכורה: הכי

ורבי יהודה סבר בולייה בבור משמע. תימה פ' בסוי הדם (מולין דף פח. ושם) אמר מיפכא רבי יהודה אומר דמו מקלת דמו ורבנן סברי כל דמו ופר"ת דהיינו משום דדם כולו דם משמע כתב רחמנא דמו מקלת דמו כדאמר הכא כתב כל דלפני' כל דהו וקשה דהתם דריש ר"י דמו לחלק ועוד לפי מה שפסק ר"ת כר' יהודה כדפריטיא פ"ק דגיטין (דף ז: ושם ד"ה אמר) קשה הלכתא מהלכתא דאין הלכה כר' יהודה דהכא כדאמר בפרק כל הבשר (חולין דף קכ.) דאין לחלק בין בור לבור יהודה דאמר שותפות עובד כוכבים מייבת על כן יתכן לפרש דאין לדמות הלא מה שהש"ס מדמה להיתיר דבתולה אפי' מקלת בתולים דפ' הבא על יבמתו (יבמות דף נט.) ובפרק אלמנה ניזונת (כתובות דף נ:) מדמה להו לפלוגתא דמקלת בקפ בכל דהו ואין להשוות דמו להדדי' [ז] זהו ענין אחר כשנתעברו בתולים ונשתיירו מקלתם בתולים ונשתיירו כולן וכן בקפ בתולה (ותיבה) [ח] נשאר מקלת יש לה מזונות בתיירו כולו [ט] ויש הרבה דרשות אחרין להשוותן אף אי אפי' מקלת שהם בפלגות ר' אלעזר ורבנן פ' מקלת (מולין דף עט:) ופ' הזורע (שם דף קלב.) ופלוגתא דרבי יהודה בן בתירא ורבנן [י] בכל נפש ואפי' נשוה היה דדמו לחד להכא לא תקשה הא דפסיק הכא דלא כר' יהודה והתם קאמר ליה דחש להא דר' שמעון דאמר לא אמרינן מקלת בקפ בכל בקפ לחלקה סייעתא דהלכתא כרבנן דבכור מקלת בכור משמע אי נאו כל יהושע ושניהם מקרא אחד דרשו [1] כל בכור [יא] רבנן סברי בכור מקצת בכור משמע כתב רחמנא כל עד דאיכא בוליה ורבי יהודה סבר בכור בוליה בכור משמע כתב רחמנא כל דאפילו כל דהוא איבעית אימא דכולי עלמא בכור רובא משמע מר סבר כל משמע למלויי אתא ומר סבר לגרועי אתא וכמה תהא שותפות של עובד כוכבים ותהא פטורה מן הבכורה [יב]אמר רב הונא אפילו אזנו מתקיף לה רב נחמן ולימא ליה שקיל אוזך וזיל איתמר רב חסדא אמר דבר שעושה אותו נבלה ורבא אמר דבר שעושה אותו טריפה במאי קמיפלגי בטריפה חיה למאן דאמר דבר שעושה אותו טריפה קסבר [יג]טריפה אינה חיה ולמאן דאמר דבר שעושה אותו נבלה אבל טריפה חיה אמרוה רבנן קמיה דרב פפא הא דרב הונא ורב חסדא אמר [יד]בו כו' מר מוסיף מלחבריה וכענין זה יתכן לחמר הכא לר' הונא מזנו כל מקלת מוסיף בו דבעינן כל בכור וליכא אמו נמי בעינן טרפה רבא מוסיף נגילה וכה"ג פ' המפלת (לקמן כג.): גבי גוף מטעם עד לאחרונה ואל מוסיף עד טבורו והא לחמר רבא התם [טו] ושמו נקוב אמו טמאה לידה אפי' [טז] גרס רבא בשמעתא אפי שהוא בתר רוב מקלת לא קשה דרבא אחרבא התם לענ"ד דושטו נקוב טריפה (וחיה) לא מדמו לחסרון עד לאחרונה: **הא דרב הונא ורב חסדא ורבא לא פליגי.** הא פשיטא דרב מקלת ורבא לא פליגי אלא ה"ק הא דרב הונא לא פליגי אדרב מקלת ורבא לא פליגי אלא בדבר שאין בו אלא מקלת אבל בדבר שיש בו יותר מכך לא פליגי דרב הונא סבר בכור הוא ואין בו אלא מקלת ורבא סבר אין בכור אלא בדבר שיש בו יותר מכך:

הגהות הב"ח

(א) גמ' עד עשרה בדמיו מיבעי: (ב) שם אמר ר' יוחנן ואיתימא מקלת אחד: (ג) רש"י ד"ה ורב מקלת וכו' לא משמע דעובד כוכבים אלא: (ד) ד"ה אבל לא פליגי וכו' פליגי הם"ד ותמ"ל מ"ש בו אם יש:

רבינו גרשום

מאי לאו. האי דקתני אע"פ שאינו רשאי אבהמה קאי דאין נותנין לו בקבלה למחצית (שכר) [הולד] וה"ה לר' יהודה דאין מוכרין בהמה לעובריה: לא אעובר קאמר. דאינו רשאי דכיון דמעוברת היא כשנותנה לו בקבלה אסור משום עובר. אבל אם אינה מעוברת ורוצה למכור לעובר אכתי לא ידענין: דיקא נמי דקתני אותו ובדמיו ש"מ דאעובר קאי ומיהא ליכא למשמע לר' יהודה אם מוכר בהמה לעובריה אי לא: הא דקתני קונסין וכו' מסייע ליה לר' שמעון בן לקיש: הא דקתני עד עשר בדמיו דוקא הוא דאם העובד כוכבים (מוריד) [מעליהו] עד עשר־בדמיו קונסין אותו שיתן לו עד עשרה בדמיו וידענו או לאו דוקא עשר אלא גוזמא בעלמא קאמר לאשמועינן דמיחזייבן אותו לפדותו אפי' יותר משויו אבל לא כל כך עד עשר: עד מאה בדמיו. מדנקט גבי עבד מאה ידות יותר מדמיו ש"מ דהאי עשרה דאמר גבי בהמה דוקא קאמר דאי לאו דוקא ליתני נמי (כעבד) [כעבד] עשרה: לעולם גבי בהמה לאו דוקא ושאני בעבד משום הכי נקיט מאה ולא אמר נמי עשר דכל יומא מפקע ליה ממצות כי הבניה לעובד כוכבים משום הכי קנסינן ליה הכי: איכא דאמרי דקאמר ר"ל גבי בהמה [עד מאה] וכולא מילתא תאני בעניא אחרינא: תנן כר' עד עשרה בדמיו תיובתא דרבי שמעון בן לקיש דאמר עד ק': לא קשיא. דגבי מכירה משום הכי קנסינן ליה עד ק' דפסקה מיניה דלגמרי זבנה: קבלנות כו' הילכך עד עשר קנסינן ליה טפי לא: דוקא או לאו דוקא הא דקתני עד מאה בדמיו דוקא ממש עד מאה או לאו דוקא אלא גוזמא קתני משום דמכור לה דקנסין אותו יותר ויותר מכדי דמיה אבל לא כולי האי דמיה יהיב אבל לא כולי האי כמוכר: עד עשרה בדמיו. דלהך לישנא תאני איפכא למילתיה דר' יהושע. ומדקאמר גבי עבד עשרה בדמיו וגבי בהמה ק' ש"מ דהאי ק' דגבי בהמה לאו דוקא דהשתא ומה עבד דכל יומא מפקע ליה ממצות קאמר אלא עשרה בדמיו כ"ש בהמה וש"מ לאו דוקא: לעולם דוקא קאמר. בבהמה טמאה וגבי עבד משום הכי אמר עד עשרה ותו לא דשאני עבד דלא הדר ליה ברצונו אצל ישראל רבו דמאחר שמכרו רבו לעובד כוכבים שונא את רבו ולא בעי למהדר ליה הלכך לא קנסינן ליה לרבו טפי אלא עד עשרה בדמיו. ומותבינן בהמה מ"ט אמרינן דעד מאה בדמיו משום דקא הדרא הבהמה לרבה דלא איכפת לה אם תחזיר ואי משום הכי הוא דבבהמה הדרא אי הכי מ"ט דאמרינן עד מאה ליקנסיה לליפרוק לה (אפי' טפי ממאה) [טפי חד] בדמיה אלא הא דאמרינן בעבד עשרה טפי לא לאו משום טעמא דאהדורי הוא אלא מילתא דלא שכיחא הוא דליזבון אינש עבדיה (גר) לעובד כוכבים ומילתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנן ולהכי לא קנסו ביה אלא עד עשרה ובהמה שכיחא דזבנה וגזרו והשתא ליכא למימר ליקנסיה גבי בהמה טפי (ממאה) [חד] דהא לא תלינן טעמא לא בעבד ולא בבהמה משום דהדרא: קדש לי כל בכור. מקצת בכור משמע דאפי' אין לישראל חלק בכלו אלא במקצתו חייב לפדותה: עד דאיכא כוליה. בכור של ישראל לא מיחייב: דאפילו בכל דהו אית ליה חלק בגויה מיחייב: רובא משמע. דרובויה דישראל הוי רבנן סברי האי דכתיב כל למלוייה דעד דלהוי כוליה דישראל לא מיחייב: לגרועיה. דאפי' כל דהו דישראל חייב: ולימא ליה לעובד כוכבים שקול אוזיך וזיל. ויחיב לבכור לכהן ואי לא חזי למזבח חזי למיכלא לכהן וקשיא לרב הונא: רב חסדא אמר אם יש לו לעובד כוכבים חלק (בדבר) [בבכורה] באבר שעושה אותו נבלה שאילו היה נוטלו העובד כוכבים כשהוא חי כגון הירך עם החלל שלה עם העוקץ (עם) [ער] החלל בנבילה ואע"פ שנעדין מפרכסת בנבילה דחשובה היא כמתה: ורבא אמר אפי' יש לו חלק בדבר שעושה אותו טרפה אילו נטל חלקו כגון מן הארכובה ולמעלה פטור מן הבכורה דלא יכיל למימר ליה שקול חלקך וזיל דשמרא לא חזי קא סבר טריפה לא חיה ר"ב חדש וכמתה דמיא אילו נטל חלקו: אמרוה כו' דלא פליגי רב חסדא ורבא אהא דרב הונא דהאי דאמר רב הונא אפי' אזנו. בו בבכור עצמו קאמר והאי דקאמר רב חסדא ורבא באמו הונא סבירא ליה באמו כוותיהו ואינהו סברי בו כוותיה: אמר להו רב פפא. ודאי פליגי דרב הונא סבירא ליה באמו כבן ואינהו נמי סבירא להו בו כבאמו מאי שנא בו כו': מתקיף לה מר בר רב אשי. לכולהו מ"ש דשותפות דעובד כוכבים פטר בדבר שעושה טרפה או נבלה מנפלים בכור דאע"ג דלאו בני חיותא נינהו והוזרע נבלה בגמורה קדשו בבכורה וצריכין קבורה: ומנלן דקדשי דכתב שגר מן הבהמה ראשון אפילו נפל קדוש התם בנפלים כיון דלא עריב בהו חולין דלית לעובד כוכבים שום שותפות בהו קרינא בהו כל בכור דישראל וקדשי אפי' נבילה:

תורה אור השלם

1. קַדֶּשׁ לִי כָל בְּכוֹר פֶּטֶר כָּל רֶחֶם בִּבְנֵי יִשְׂרָאֵל בָּאָדָם וּבַבְּהֵמָה לִי הוּא: שמות יג ב
2. כָּל פֶּטֶר רֶחֶם לִי וְכָל מִקְנְךָ תִּזְכָּר פֶּטֶר שׁוֹר וָשֶׂה: שמות לד יט
3. וְהַעֲבַרְתָּ כָל פֶּטֶר רֶחֶם לַיְיָ וְכָל פֶּטֶר שֶׁגֶר בְּהֵמָה אֲשֶׁר יִהְיֶה לְךָ הַזְּכָרִים לַיְיָ: שמות יג יב

מוסף רש"י

עד עשרה בדמיה דוקא או לאו דוקא. דלמ' נעו מינה טפי קנסין ליה עד דפריט ואזרמע דמקלת הוא דנקט (גיטין מד:). נקנסיה טפי חד. מכדי למיט היה לך לקנסו יותר מן העבד ומו נא, כוחיל ונעשת משום דהדרה ליה הוא מין כאן אלא כדי למיט ואתה קונסו מי' עד ק' אי לו במוכר זו (שם). **מילתא דלא שכיחא היא.** שיכמיזו לעובד כוכבים (שם). **טריפה אינה חיה.** אין סופה לחיות (חולין מב:). **טריפה חיה.** במולין (מ:) למחר ולו והלכך הכהם מקריימת שניס ושלש שנים (שם).

שיטה מקובצת

עד עשרה בדמי' דוקא או לאו דוקא. פ"ה דלאו דוקא דלא קנסי' ליה כולי האי ושמא טפי נמי קנסי' ליה וכו' ול"נ דאיך נסתפק אי אמרינן לאו דוקא דלא קנסי' כולי האי דא"כ הא דקתני עד עשרה ליתא ועוד מאי האי דמשני שאני עבד וכו' הלא לאידך נמי דמייתי סיינתא ת"ש דהוי דוקא סבר שפיר טעמא דעבד מפקי' ליה ממצות דמשום הכי אמרינן בבהמה עשרה ובעבד מאה להכי נראה לר"י לפרש דאפי' טפי מעשרה קנסינן ומייתי ת"ש המוכר עבדו וכו' והוה ס"ד דבהמה ועבד שוין וא"כ עד עשרה לאו דוקא דהכא אמרי' מאה דוקא והן שוין ודחי לעולם אימא לך הכא והכא דוקא ועבד קנסי' טפי משום דמפקי' ליה ממצות: **ב** המוכר בהמה כו' קונסין אותו עד מאה בדמיו דוקא או לאו דוקא דלא קנסי' ליה כולי האי ת"ש המוכר עבדו לעובד כוכבים קונסים אותו עד עשרה בדמיו וכיון דבעבד נמי דמפקי' ליה ממצות לא אמרינן רק עשרה כ"ש בבהמות ואם כן לאו דוקא. ונראה למורי שיהיה דמכאן פי' הקונטרס דלעיל והכא לאו דוקא דלא קנסי' ליה כולי האי דתלמודא סבר לאו דוקא משמע כן וקא דחי שאני עבד דלא הדר ליה פי' הקונט' לעולם אימא לך דוקא כפי' לעיל דאיך הוה מצית למימר לאו דוקא א"כ עד מאה דקתני ליתא ועוד איך קא פשט לאו דוקא מההיא דעבד דלמא בבהמה דוקא והא דנקט עד עשרה בעבד לאו דוקא דעד מאה דקנסי' ליה דלעיל נמי פי' הקונטרס דקא דחי ההוא דבהמה לאו דוקא ועבד דוקא ונראה לפ' נמי או לאו דוקא דאפי' טפי נמי וקא פשיט מדאמרינן בעבד עד עשרה ש"מ לאו דוקא דהא אף בבהמה אמרינן עד מאה וה"ה דבבהמה לאו דוקא מאה דה"ה טפי וקא דחי שאני עבד דלא הדר ליה ונימא דוקא בבהמה ובעבד ולזה הפי' יש לנו להשוותם דוקא או לאו דוקא. תוס' חיצוניות: **ג** כל בכור (משום) קדש לי כל בכור: **ד** דאמר מר פטר וכו'. ת"ר דאמרי בספרי מה בהמה נפלים פטורים אף אדם כן דכתיב באדם ובבהמה ונראה דגריס נפלים פוטרים הבא אחריו דהנפל קדוש משגר בהמה ואף אדם כן. גי': **ה** ויש הרבה דרשות שאין להשוותן שה. נ"א ס"א אבל שאר דרשות שהם כענין זה אין להשוותם חד דהכא וחד דשה ואפי' מקצת וכו': **ו** מאי שנא מנפלים אע"ג דהתם כתב שגר הוה ליה למילף ונשוה כל הדרשות בענין אחד נפלים משותפות כדי להשוות הדרשות בענין אחד ושגר נדרוש לדרשא אחריתי וכו' לשון תוספות הרא"ש:

ז א מיי' פ"כ מהלכות שגגת הלכה ג סמג לאוין סה טוש"ע י"ד סי' קנ"ו סעיף ד:
ז ב מיי' פ"ח מהלכות עבדים הל' ג טוש"ע י"ד סי' רמז סעיף ה:
ח ג מיי' פ"ד מהלכות בכורות הל' ג ופי"ב מהלכות בכורים הל' טו סמג עשין קמה טוש"ע יד סי' שכ סעיף ד:
ט ד מיי' שם [ושם] טוש"ע שם סעיף ג: